



MINISTÈRE DE L'ÉCONOMIE ET DES FINANCES
DIRECTION GÉNÉRALE DES IMPÔTS

IMPÔT SUR LE REVENU DECLARATION DEFINITIVE

VERSION COMPLETE

Année fiscale 2016-2017

NOTICE

POUR REMPLIR LA DECLARATION DEFINITIVE D'IMPÔT SUR LE REVENU

Décret du 29 septembre 2005

Modifiant celui du 29 septembre 1986

(Moniteur # 10 du 5 octobre 2005)

Loi de Finances 2010-2011

(Moniteur spécial # 1 du 14 janvier 2011)

Loi de Finances 2013-2014

(Moniteur spécial # 2 du 10 juin 2014)

Loi de Finances 2014-2015

(Moniteur spécial # 3 du 1^{er} octobre 2014)

Loi de Finances 2015-2016

(Moniteur spécial # 4 du 1^{er} octobre 2015)

Qui doit déclarer ?

La déclaration définitive d'impôt sur le revenu doit être souscrite par les personnes suivantes :

Toutes les personnes physiques ayant leur domicile fiscal en Haïti, en raison de l'ensemble de leurs revenus.

Toutes les personnes physiques vivant en dehors d'Haïti, en raison de leurs revenus de source haïtienne.

Sont considérés comme ayant leur domicile fiscal en Haïti :

- Les personnes qui ont en Haïti leur foyer ou qui y séjournent pendant plus de cent quatre-vingt-trois (183) jours au cours d'une année d'imposition,
ou bien,
- Celles qui exercent en Haïti une activité professionnelle salariée ou non,
ou bien
- Celles qui ont en Haïti le centre de leurs intérêts économiques
Ou bien
- Les agents de l'État qui exercent leur fonction ou sont chargés de mission dans un pays étranger et qui ne sont pas soumis dans ce pays à un impôt personnel sur l'ensemble de leurs revenus.

Si vous êtes concerné, vous devez souscrire la déclaration définitive d'impôt sur le revenu tant en raison de vos revenus et bénéfices personnels que pour ceux de vos enfants mineurs et des autres personnes à votre charge.

Si vous vivez en couple, les revenus communs au couple ou les revenus des enfants mineurs ou des autres personnes à charge devront être déclarés par l'un ou l'autre des conjoints.

La déclaration définitive d'impôt sur le revenu doit être déposée **avant le 1^{er} février auprès du bureau des impôts situé le plus près de votre domicile fiscal, ou auprès d'un autre bureau des impôts si vous en dépendez expressément** (c'est-à-dire que la compétence géographique de cet autre bureau vous a été communiquée par écrit par la DGI).

Table des matières

I. MODALITES DE PAIEMENT.....	3
Cadre N° CARTE D'IDENTITE FISCALE.....	3
Cadre IDENTIFICATION.....	3
Cadre ANNEXE 1 – DETAILS I. TRAITEMENTS, SALAIRES ET TOUTES AUTRES REMUNERATIONS.....	5
Cadre ANNEXE 2 – DETAILS II. REVENUS DES CAPITAUX MOBILIERS.....	8
Cadre ANNEXE 3 – DETAILS III. PLUS-VALUES MOBILIERES ET IMMOBILIERES.....	9
Cadre ANNEXE 4 – DETAILS IV a) et b). LOYERS ET FERMAGES PROPRIETES BATIES ET NON BATIES.....	11
Cadre ANNEXE 5 – DETAILS V – BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX.....	12
Cadre ANNEXE 6 – DETAILS VI – BENEFICES DES PROFESSIONS NON COMMERCIALES.....	15
Cadre ANNEXE 7 – DETAILS VII – AUTRES REVENUS.....	17
Cadre ANNEXE 8 – TABLEAU DES IMMOBILISATIONS ET DES AMORTISSEMENTS.....	17
Cadre ANNEXE 9 – DECLARATION RELATIVE AUX COMMISSIONS : COURTAGES, HONORAIRES, LOYERS ET AUTRES REDEVANCES PAYEES.....	18
Cadre REVENUS IMPOSABLES.....	19
Cadre DEDUCTIONS (pièces justificatives à soumettre / Ref. art. 128 du décret du 29 Sept. 2005).....	20
Cadre REVENU GLOBAL IMPOSABLE.....	22
Cadre IMPOT SUR LE REVENU.....	22
Cadre CONTRIBUTIONS AU FONDS DE GESTION ET DE DEVELOPPEMENT DES COLLECTIVITES TERRITORIALES (CFGDCT) ..	26

I. MODALITES DE PAIEMENT

L'impôt sur le revenu définitif doit être payé au moment du dépôt de la déclaration, et en tout état de cause, avant le 1^{er} février de l'année suivante.

Vous pouvez acquitter votre impôt sur le revenu définitif en numéraire si son montant dû est inférieur à un seuil propre au bureau des impôts le plus proche de votre domicile, ou à celui dont vous dépendez (il vous convient alors de contacter ce bureau si vous souhaitez connaître ce seuil), ou par chèque émis à l'ordre du Trésor Public.

Vous pouvez également déclarer et payer par Internet (le paiement doit alors être effectué par virement ou par carte de crédit) sur le site de la DGI (**dgi.gouv.ht**, à la rubrique **E-déclaration**)

Le dépôt hors délai de la déclaration définitive d'impôt sur le revenu est passible d'un intérêt de retard de 3 % par mois ou fraction de mois sur les sommes dues.

Arrondis fiscaux

La base imposable et le montant de l'impôt sont arrondis à la gourde la plus proche. Les bases et cotisations inférieures à 0,50 goudes sont négligées et celles supérieures ou égales à 0,50 goudes sont comptées pour 1.

Cadre N° CARTE D'IDENTITE FISCALE

Vous devez inscrire dans ce cadre le numéro de la carte d'identité fiscale (numéro d'identification fiscale, ou NIF) du déclarant.

Cadre IDENTIFICATION

A. ANNEE FISCALE de la déclaration

Rappel : l'année fiscale débute chaque année le 1^{er} octobre et se termine le 30 septembre de l'année civile suivante.

Inscrivez l'année fiscale de perception des revenus que vous déclarez (il s'agit de l'année fiscale précédent celle au cours de laquelle vous souscrivez la déclaration).

B. ANNEE FISCALE en cours

Inscrivez l'année fiscale en cours à la date à laquelle vous souscrivez la déclaration

C. DEPARTEMENT....COMMUNE

Inscrivez le département et la commune correspondant à votre domicile.

D. CONTRIBUABLE : NOM.....PRENOMS

Inscrivez vos noms et prénoms.

E. EPOUX (EPOUSE) : NOM.... PRENOMS

Inscrivez le nom de votre époux ou de votre épouse

F. ENFANTS A CHARGE GAGNANT UN REVENU : NOM....PRENOMS

Inscrivez le ou les noms et prénoms de vos enfants à charge gagnant un revenu. 2 lignes sont prévues à cet effet. Si vous avez plus de 2 enfants à charge gagnant un revenu, vous devez le signaler par une note en bas de page.

G. ADRESSE DU CONTRIBUABLE N°...RUE....VILLE

Inscrivez votre adresse en précisant le numéro, le nom de la rue, et de la ville.

H. ADRESSE ELECTRONIQUE

Inscrivez votre adresse électronique afin de faciliter la communication avec l'administration.

I. TELEPHONE : RESIDENCE,BUREAU.....BOITE POSTALE

Inscrivez vos numéros de téléphone personnel et professionnel, ainsi que votre numéro de boîte postale.

Avant de remplir le cadre « REVENUS IMPOSABLES », complétez les annexes 1 à 9 de la déclaration, mais en ne complétant que les annexes correspondant aux catégories de revenus que vous avez perçus.

Sont exonérés de l'impôt sur le revenu :

- 1) les pensions civiles et militaires ;
- 2) les indemnités de retraite et d'invalidité ;
- 3) les indemnités d'accident de travail
- 4) les indemnités d'assurance vie et santé perçues par les personnes physiques
- 5) les indemnités perçues comme préavis de cessation de travail telles que prévues par le Code du Travail ;
- 6) les allocations versées aux stagiaires pendant la durée du stage prévues par la loi régissant la matière ;
- 7) les pensions alimentaires reçues par décision de justice ;

Cadre ANNEXE 1 – DETAILS I. TRAITEMENTS, SALAIRES ET TOUTES AUTRES REMUNERATIONS

Chaque ligne correspond à une catégorie de traitements et salaires. Complétez les seules lignes correspondant à des catégories de traitements et salaires que vous avez perçus.

Pour chacune des lignes que vous complétez, vous indiquerez le nom de l'employeur, le montant brut, et les retenues sur traitements et salaires qui ont été opérées par l'employeur.

Rappel :

L'employeur qui pratique la retenue à la source sur les salaires et boni est obligé de délivrer à l'employé un document signé dans lequel figurent les montants prélevés et les numéros de reçus de caisse attestant que ces montants sont versés aux institutions pour lesquelles ils ont été opérés;

1. Ligne Salaires Réguliers

Inscrivez sur cette ligne le montant de vos salaires réguliers

2. Ligne Salaires Supplémentaires

Le montant des heures supplémentaires doit être reporté sur cette ligne.

Depuis la loi de Finances 2012-2013, les rémunérations pour heures supplémentaires doivent faire l'objet d'une retenue à la source de 10 % du montant brut qui doit être versée à la DGI par l'employeur entre le 1^{er} et le 15 du mois qui suit celui du paiement.

3. Ligne Primes de Rendement

Les primes sont des avantages accordés par l'employeur pour récompenser un événement, indemniser pour des frais auxquels les salariés sont exposés et encourager les travailleurs à améliorer leur rendement ou les récompenser pour leur fidélité ou leur assiduité.

Ne reporter sur cette ligne que le montant des primes de rendement.

4. Ligne Allocations Forfaitaires

Les frais que vous engagez dans l'exercice de votre profession peuvent vous être remboursés par votre employeur, soit sur la base des frais réellement exposés, soit sur une base forfaitaire.

Ne reporter sur cette ligne que le montant des allocations forfaitaires qui vous ont été remboursées par votre employeur durant l'année fiscale correspondant à la déclaration.

5. Ligne Allocations Membres Conseil de Surveillance

Les tantièmes, jetons de présence et toutes autres rémunérations allouées aux membres du conseil d'administration ou du conseil de surveillance des sociétés anonymes, à quelque titre que ce soit, à l'exclusion des salaires et des redevances de propriété industrielle, donnent lieu à un prélèvement à la source de 15% à verser au fisc dans la première quinzaine du mois qui suit celui de leur attribution. Toutefois, demeurent assujettis au régime d'imposition des salaires, les émoluments qui sont attribués aux administrateurs ou aux membres du conseil de surveillance exerçant un emploi salarié.

6. Ligne Tantièmes, Jetons de Présence

Rappel

Les jetons de présence ont pour vocation de rémunérer la présence des administrateurs au conseil d'administration tandis que les tantièmes ont davantage pour vocation de rémunérer les performances des dirigeants en attribuant une part du bénéfice aux mandataires sociaux en récompense de leur bonne gestion.

Les tantièmes représentent une proportion des bénéfices nets de l'exercice qui serait attribuée à titre de rémunération des fonctions aux administrateurs d'une société anonyme.

Les tantièmes peuvent être alloués individuellement ou de façon globale par l'assemblée des actionnaires qui laissera le soin aux administrateurs de les répartir en conseil d'administration.

La société concernée doit réaliser au préalable au moins un exercice bénéficiaire, les tantièmes étant habituellement prélevés sur le résultat à la clôture finale des comptes sociaux.

En l'absence de disposition statutaire prévoyant d'accorder des jetons de présence aux administrateurs de sociétés, l'assemblée générale des actionnaires peut décider d'allouer des jetons de présence aux administrateurs et d'en fixer les modalités.

Le montant de ces jetons de présence peut être déterminé librement par l'assemblée qui les détermine en votant une somme globale.

Il appartient ensuite au Conseil d'administration d'organiser les modalités de répartition entre les différents administrateurs. Ainsi, le Conseil d'administration peut allouer une part plus importante aux administrateurs les plus assidus aux réunions du conseil d'administration.

En tout état de cause, l'administrateur n'a droit à rémunération qu'après avoir obtenu décharge de sa gestion.

Il est à observer que cette rémunération n'est pas liée au résultat de la société, et est due même si la société est en perte.

Les jetons de présence ne sont pas prélevés sur les bénéfices mais enregistrés comme charges d'exploitation.

Sur le plan fiscal, les jetons de présence constituent pour les administrateurs un revenu imposable.

Attention :

Ne sont imposables dans la catégorie des traitements et salaires – et par conséquent ne doivent être déclarés à la présente ligne – que les tantièmes ou jetons de présence attribués aux administrateurs ou aux membres du conseil de surveillance qui exercent un emploi salarié dans la société.

7. Ligne Traitements

La rémunération d'un fonctionnaire est une somme pécuniaire versée par l'État ou une collectivité territoriale à un agent de la fonction publique en contrepartie des services fournis par cet agent pour la collectivité.

Selon la terminologie consacrée, les fonctionnaires perçoivent un traitement (et non un salaire).

La rémunération du fonctionnaire est fixée en fonction du grade de l'agent et de l'échelon auquel il appartient.

8. Ligne Indemnités

Les indemnités sont des sommes intégrées à la paie ou versées par des organismes extérieurs à l'entreprise en compensation de circonstances ou de situations imposées au salarié (chômage) ou dont celui-ci profite (congs payés).

Il peut également s'agir de sommes versées par l'employeur en compensation forfaitaire de frais engagés par le salarié dans l'exercice de son activité professionnelle : indemnité de transport, indemnité de repas, de déplacements, etc.

Lorsqu'elles sont versées par l'employeur, ces indemnités sont détaillées sur le bulletin de paie remis au salarié; lorsqu'elles sont versées par des tiers, elles font l'objet d'autres justificatifs.

9. Ligne Émoluments

Somme perçue par un officier ministériel (notaire, huissier de justice, etc.) en contrepartie d'une prestation dont le tarif est réglementé.

10. Ligne Préavis ou Délai-Congé encaissé

Le préavis, ou délai-congé, est une période de temps que doit donner celui qui rompt le contrat de travail.

Le contrat de travail continue pendant toute la période du préavis. Les sommes perçues par le salarié durant cette période sont donc imposables.

11. Ligne Congés Payés

Conformément aux dispositions de l'article 123 du Code du travail (Décret du 24 février 1984 actualisant le Code du travail du 12 septembre 1961), tout travailleur dont l'emploi a un caractère permanent aura droit, après une année de service, à un congé payé d'au moins quinze jours consécutifs, comprenant treize jours ouvrables et deux dimanches. Les jours fériés chômés et les interruptions du travail dues à la maladie ou à la maternité dont a bénéficié le travailleur ne doivent pas être déduits de ces quinze jours de congé.

L'article 126 du même code précise que le congé annuel doit être payé séparément du préavis en cas de rupture du contrat de travail.

Doivent donc être mentionnés sur cette ligne les congés payés séparément du salaire ou du préavis, notamment en cas de rupture du contrat de travail.

12. Ligne Boni, Étrennes

•Le boni ou allocation du treizième mois doit être payé entre le 24 et le 31 décembre par les entreprises employant des salariés appartenant aux secteurs de l'industrie, des services, de l'agriculture et dans les entreprises publiques marchandes (article 154 et suivants du Code du Travail).

La loi fixe un plancher pour le boni. Il ne doit pas être inférieur au douzième des salaires perçus par le salarié au cours de l'année qu'il s'agisse de salaires en espèces ou en nature y compris les heures supplémentaires.
Son montant sera fonction du nombre de mois ou de semaines de travail depuis le début de l'année.

13. Ligne Commissions, Courtages

Les commissions et courtages perçus par un contribuable astreint à déposer une déclaration de revenus en Haïti sont frappés d'une retenue à la source au taux de 15 %. L'entreprise sociétaire ou individuelle est obligée d'effectuer le prélèvement et de verser l'impôt accompagné d'un état explicatif à la DGI du 1^{er} au 15 du mois qui suit celui du paiement, sous peine d'une amende de cent mille (100.000) gourdes pour chaque cas constaté.

14. Ligne Rémunérations généralement quelconques

Mentionnez sur cette ligne les rémunérations assimilables à des traitements et salaires et qui n'auraient pas été mentionnées sur les autres lignes de la présente annexe.

15. Ligne Avantage en nature

Les avantages en nature sont la fourniture par l'employeur d'aliments, de logement, de vêtements et autres articles destinés à la consommation personnelle immédiate.

Selon le code du travail, l'avantage en nature logement ou nourriture est évalué à 25 % du salaire de base et les deux cumulés à 50 % de ce salaire.

L'avantage en nature dans le salaire ne peut être que partiel. Le code du travail n'a pas fixé de plafond pour la proportion du salaire en nature par rapport à la rémunération totale. Les parties au contrat peuvent déterminer une clause de cette nature. Cependant, la loi détermine pour certaines professions un pourcentage : pour les apprentis la portion payée en nature ne doit pas dépasser le quart de la rétribution totale ; pour les gens de maison et les gens de mer en fonction des services fournis ; pour les salariés agricoles le paiement du salaire partiellement en nature peut être autorisé mais il ne doit en aucun cas représenter l'équivalent de plus de la moitié du salaire total et le paiement de ce salaire s'effectuera par quinzaine.

Attention

N'oubliez pas de dater et signer l'annexe I.

Vous pouvez inscrire dans le cadre OBSERVATIONS les informations que vous souhaitez porter à la connaissance de l'administration fiscale concernant les revenus mentionnés sur cette annexe.

Cadre ANNEXE 2 – DETAILS II. REVENUS DES CAPITAUX MOBILIERS

Rappel :

Sont compris dans la catégorie des revenus des capitaux mobiliers :

- les revenus provenant **des placements effectués sous la forme d'apports à des sociétés relevant de l'impôt sur les sociétés**, apports qui confèrent la qualité d'associé ou d'actionnaire et qui sont rémunérés par une quote-part des profits sociaux (dividendes et parts sociales)
- les revenus provenant **des placements effectués sous forme de prêts d'argent**, lesquels confèrent un simple droit de créance et sont rémunérés, en général, par un intérêt fixe compris éventuellement dans les charges financières de l'entreprise emprunteuse,

- Les revenus des créances, dépôts et cautionnements (lorsqu'ils ne figurent pas dans les recettes provenant de l'exercice d'une profession industrielle, commerciale, artisanale ou agricole ou d'une exploitation minière), les intérêts, arrérages et tous autres produits issus :
 - Des créances hypothécaires, privilégiées et chirographaires, à l'exclusion de celles représentées par les obligations, effets et autres titres d'emprunts négociables émis par l'Etat, les collectivités publiques et les collectivités territoriales;
 - Des dépôts de sommes d'argent à vue ou à échéance fixe, quel que soit le dépositaire et quelle que soit l'affectation du dépôt
 - Des cautionnements en numéraire.

Ces revenus sont frappés d'une retenue à la source de 15 %, à l'exception des intérêts de comptes d'épargne ou de dépôts à terme, des intérêts de comptes d'épargne crédit, d'épargne retraite et d'épargne logement, ouverts dans des banques ou autres institutions financières légalement reconnues, par des personnes physiques non imposables dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux. Par symétrie, les frais et dépenses liés à ces placements ne sont pas déductibles de l'assiette de l'impôt sur le revenu, à moins que le contribuable fasse le choix de déclarer les revenus d'intérêts y afférents.

L'impôt est dû par le fait soit du paiement des intérêts, de quelque manière qu'il soit effectué, soit de leur inscription au débit ou au crédit d'un compte. Cependant, en cas de capitalisation des intérêts du prix de vente d'un fonds de commerce, le fait générateur de l'impôt est reporté à la date du paiement effectif des intérêts.

- Les rémunérations allouées aux membres des conseils d'administration des sociétés anonymes (tantièmes et jetons de présence, ou toute autre rémunération) lorsque ceux-ci ne sont pas salariés de la société qui les leur attribue. Ces rémunérations sont alors soumises à une retenue à la source de 15 % versée à l'administration par la société.
- Les produits de placements à revenu fixe de source haïtienne (emprunts, revenus des obligations)
- les revenus provenant de toute distribution de valeurs (dividendes ou parts sociales) toutes les fois que s'opère une distribution totale ou partielle des droits d'une société, par versements de numéraire, virement en comptes privés et dans tous les cas de fusion ou d'absorption d'une société par une autre, de cession d'une société à une autre, ainsi que dans tous les cas de libéralités constatées par les vérificateurs du fisc.

Pour mémoire, les revenus distribués ou dividendes doivent faire l'objet de la part de la société distributrice d'une retenue libératoire de 20 %, à l'exclusion des dividendes en provenance des actions émises par les banques et autres institutions financières pour le financement d'immeubles résidentiels ou commerciaux, qui font l'objet d'un traitement privilégié (art. 183 de la loi du 14 mai 2012 sur les banques et autres institutions financières). **Les dividendes ne doivent donc pas être déclarés sur la déclaration définitive de revenus.**

Inscrivez une ligne différente pour chaque personne, organisme ou entreprise débiteur différent, et pour chaque nature de titres différents.

Pour chacune des lignes que vous complétez, vous indiquerez la description des titres de valeurs mobilières, le nom de la personne physique ou morale débitrice de vos revenus de capitaux mobiliers, le montant brut des revenus perçus (c'est-à-dire avant le prélèvement des retenues à la source), puis les retenues qui ont été opérées par la personne physique ou morale débitrice du revenu.

1. Ligne Tantièmes, jetons de présence

Si vous êtes membre du conseil d'administration ou du conseil de surveillance d'une société anonyme sans être salarié de cette société, inscrivez les rémunérations que cette société vous a allouées (tantièmes et jetons de présence, ou toute autre rémunération).

2. Ligne Intérêts et Arrérages

Inscrivez sur cette ligne les revenus correspondant aux intérêts et arrérages que vous avez perçus.

3. Ligne Autres revenus de Placement

Inscrivez sur cette ligne ainsi que sur les lignes suivantes les revenus de capitaux mobiliers d'autres natures que ceux des lignes précédentes.

Attention

N'oubliez pas de dater et signer l'annexe II.

Vous pouvez inscrire dans le cadre OBSERVATIONS les informations que vous souhaitez porter à la connaissance de l'administration fiscale concernant les revenus mentionnés sur cette annexe.

Cadre ANNEXE 3 – DETAILS III. PLUS-VALUES MOBILIERES ET IMMOBILIERES

Rappel :

Les plus-values effectivement réalisées par les personnes physiques ou morales lors de la cession à titre onéreux de biens ou de droits de toute nature sont passibles de l'impôt sur le revenu.

Quelle que soit la nature de l'opération, la plus-value imposable est constituée par la différence entre le prix de cession et le prix d'acquisition. Du prix de cession est déduit le montant des Impôts, droits et taxes acquittés et des frais payés par le vendeur, à l'occasion de cette cession.

Lorsqu'un bien est cédé contre une rente viagère, le prix de cession retenu pour ce bien est la valeur en capital de la rente, à l'exclusion des intérêts.

Lorsque le bien cédé provient d'une donation entre vifs, la plus-value est calculée à partir de la date et de la valeur d'acquisition par le donateur.

Lorsqu'il s'agit d'un bien immobilier qui a été recueilli par voie de succession, alors il a pour prix d'acquisition le montant sur lequel les droits de mutation ont été payés.

Les **dations en paiement** et les **échanges de biens** sont considérés comme des transactions à titre onéreux pouvant donner lieu à l'imposition d'une plus-value.

En cas de dation en paiement, la plus-value doit être déterminée de la manière suivante :

- Si le bien cédé éteint complètement l'obligation, alors le prix de cession correspond au montant de l'obligation
- Si le bien cédé éteint l'obligation et donne lieu à une remise de la part du créancier, alors le prix de cession correspond au montant de l'obligation augmentée de la remise
- Si le bien cédé éteint partiellement l'obligation, dans ce cas, le prix de cession correspond au montant de l'obligation moins la différence à verser par le débiteur pour l'extinction de la créance.

En cas d'échange de biens, les différents prix de cessions seront ceux stipulés dans l'acte d'échange. Quand les prix ne sont pas mentionnés dans l'acte, alors vous devez faire expertiser les biens afin de déterminer les prix de cession.

Fait générateur et obligations déclaratives

1. Dans la majorité des cas, le fait générateur de l'imposition est la cession du bien. Il en résulte que la plus-value doit être déclarée parmi les revenus constatés l'année financière de la cession du bien.

2. Lorsque la plus-value est générée lors de l'échange de biens immobiliers de même valeur, ou d'apport en nature à une société d'un bien immobilier dûment évalué et vérifié par un commissaire aux comptes, le fait générateur de la plus-value est différé jusqu'à la cession sous forme monétaire du bien acquis en contrepartie. Dans le second cas, des actions ou parts sociales ont été reçues en contrepartie du bien immobilier apporté en nature. La déclaration de la plus-value ne sera donc exigée qu'au titre de l'année financière de la cession sous forme monétaire.

Taux d'imposition des plus-values

La Loi de Finances pour 2015-2016 a uniformisé le régime d'imposition des plus-values. **Désormais, quelle que soit la nature des biens cédés (meubles ou immeubles), une retenue à la source au taux unique de 10 % s'applique sur le montant de chaque plus-value réalisée (mais à l'exception des cessions ou rachats d'actions et des parts sociales) sans déduction d'office préalable.** Il n'y a donc plus lieu de distinguer selon la nature mobilière ou immobilière du bien, ni selon la durée de sa détention par le contribuable, ni selon qu'il s'agit d'un bien professionnel ou d'un bien qui faisait partie du patrimoine du contribuable en tant que particulier.

S'agissant des cessions ou rachats d'actions ou de parts sociales, elles demeurent taxées selon une retenue à la source au taux de 15 %.

Complètement du tableau

Complétez le tableau sans distinguer entre court terme, long terme ou autres (les mentions sont à barrer). La plus-value est déclarée en détaillant sur chaque ligne :

- colonne transaction : la nature du ou des biens cédés de manière à en permettre l'identification (par exemple : en cas d'immeuble, préciser son adresse, en cas d'actions ou de parts sociales, préciser le nom de la société et le nombre de titres...)
- le nom de l'acquéreur,
- le prix d'acquisition du bien : selon le cas, il pourra s'agir du prix auquel vous avez acquis le bien, du prix auquel la personne qui vous en a fait don ou dont vous avez hérité l'a acquis (s'il s'agit d'un bien meuble), ou bien du prix (ou de la valeur) sur lequel ont été calculés les droits de mutation (s'il s'agit d'un immeuble) au moment de la donation ou de la succession.
- le prix de cession du bien (cf. supra les modalités particulières de calcul du prix de cession en cas de cession en viager, de dation en paiement ou d'échange)
- le montant de la plus-value ou de la moins-value brute, calculée par la différence entre le prix de cession et le prix d'acquisition.
- colonne déduction d'office : aucun montant n'est à porter désormais dans cette colonne, la Loi de Finance 2015-2016 ayant supprimé les déductions d'office dans le calcul de la base imposable des plus-values
- le montant de la plus-value imposable, calculée par la différence entre le montant de la plus-value brute.
- le montant des retenues à la source déjà opérées.

Attention

N'oubliez pas de dater et signer l'annexe III.

Vous pouvez inscrire dans le cadre OBSERVATIONS les informations que vous souhaitez porter à la connaissance de l'administration fiscale concernant les revenus mentionnés sur cette annexe.

Cadre ANNEXE 4 – DETAILS IV a) et b). LOYERS ET FERMAGES PROPRIETES BATIES ET NON BATIES

Doivent être inscrits dans cette annexe :

- Les revenus des propriétés bâties (loyers, ou autres)
- Les revenus provenant de l'outillage des établissements industriels attachés au fonds à perpétuelle demeure ou reposant sur des fondations spéciales faisant corps avec l'immeuble
- Les revenus provenant de toutes installations commerciales ou industrielles assimilables à des constructions
- Les revenus des propriétés non bâties de toute nature, y compris ceux des terrains occupés par les marais salants, mines, carrières et hydrocarbures,

Lorsqu'ils ne sont pas inclus dans les bénéfices d'une entreprise industrielle, commerciale, ou artisanale, d'une exploitation agricole, ou d'une profession libérale.

Tableau a) LOYERS ET FERMAGES PROPRIETES BATIES ET NON BATIES;

Détaillez sur chaque ligne chacune des propriétés dont vous percevez des revenus, en précisant son adresse, sa référence (c'est-à-dire des précisions sur sa localisation : étage, palier...etc : *Par exemple : au 2^e étage palier droit de l'immeuble situé en fond de cour*), les noms et prénoms des locataires, le numéro d'identification fiscale (NIF) des locataires, le montant du ou des loyers mensuels ainsi que les sommes que vous avez perçues au titre de cette propriété durant l'année fiscale (c'est-à-dire entre le 1^{er} octobre et le 30 septembre de l'année d'imposition).

Pour chaque immeuble, le revenu brut des immeubles ou parties d'immeubles donnés en location est constitué par le montant des recettes brutes perçues par le propriétaire, augmenté du montant des dépenses incombant normalement au propriétaire et mises par convention à la charge des locataires, et diminué du montant des dépenses supportées par le propriétaire pour le compte des locataires.

Indiquez au bas de la dernière colonne la somme des loyers perçus durant l'année fiscale écoulée.

Tableau b) DEPENSES LOCATIVES

Détaillez le cumul des dépenses engagées dans vos différentes propriétés immobilières selon la nature de dépense mentionnée à chaque ligne. Si vous souhaitez déclarer des dépenses déductibles ne figurant pas parmi celles mentionnées sur le tableau, inscrivez-les sur les lignes 9 et 10, en spécifiant leur nature.

Rappel :

Le revenu foncier net est égal à la différence entre le montant du revenu brut et le total des charges dûment justifiées de la propriété. Les charges déductibles de la propriété pour la détermination du revenu foncier net comprennent :

- Les dépenses de réparation et d'entretien
- Les frais de gérance et de rémunération des gardiens et concierges effectivement supportées par le propriétaire
- Les primes d'assurance couvrant l'immeuble
- Les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement, qui doivent être capitalisées
- Les taxes et impôts afférents à l'immeuble
- Les intérêts hypothécaires liés au financement de l'acquisition, de la construction ou de la restauration de l'immeuble et payés à une institution financière reconnue ou à un prêteur patenté;
- Les dépenses d'amortissements, calculés aux taux de 5 % l'an pour les maisons, 10 % l'an pour les mobiliers, et 20 % l'an pour les matériels d'exploitation.

Reportez en bas de la colonne de droite, dans la case correspondant au b) TOTAL DES DEPENSES le total de vos dépenses locatives.

Reportez en c) TOTAL DES DEPENSES DEDUCTIBLES, le montant plafonné des dépenses déductible. En effet, le montant des charges déductibles ne doit en aucun cas dépasser le total des revenus bruts générés

(conformément à l'article 17 de la loi de 2005 sur l'impôt sur le revenu, le montant des charges déductibles ne doit en aucun cas dépasser le total des revenus bruts générés).

Inscrivez en d) TOTAL DES REVENUS FONCIERS NETS (a-c) la différence entre le total des revenus bruts fonciers et le total des dépenses déductibles.

Attention

N'oubliez pas de dater et signer l'annexe IV.

Vous pouvez inscrire dans le cadre OBSERVATIONS les informations que vous souhaitez porter à la connaissance de l'administration fiscale concernant les revenus mentionnés sur cette annexe.

Attention si vous êtes locataire

Si vous êtes locataire de tout ou partie d'un immeuble, vous devez déclarer sur un formulaire (ou sur papier libre) annexé à la déclaration définitive d'impôt sur le revenu le montant total des loyers que vous avez payés au cours de l'année fiscale écoulée au propriétaire de l'immeuble soit directement, soit par les soins d'un mandataire ou d'un représentant. A défaut, vous encourez une amende de 25 % du montant de l'impôt qui serait dû par le propriétaire au titre de cette location.

Cadre ANNEXE 5 – DETAILS V – BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX

Rappel :

Les entreprises, individuelles ou sociétaires, dont le chiffre d'affaires ou le montant de l'actif total est égal ou supérieur à deux millions cinq cent mille (2.500.000) gourdes doivent, dans un délai n'excédant pas les quatre-vingt-dix (90) jours suivant la date de clôture de leur année financière, déposer auprès de l'office de la DGI le plus proche du lieu de leur établissement, leurs états financiers, en conformité avec les principes comptables généralement reconnus par l'État Haïtien figurés dans le Plan Comptable National et selon les Normes Internationales de Comptabilité.

Ces états financiers doivent comporter : le bilan, l'état des revenus et des dépenses, l'état de l'évolution de la situation financière, les notes et autres annexes incluant le relevé des immobilisations, des amortissements et des provisions, ainsi que celui des comptes relatifs aux opérations en portefeuille extérieur. Ces pièces doivent être rédigées en français ou en créole.

Par ailleurs, ces entreprises sont tenues de soumettre à la DGI, en même temps que leurs états financiers, leur déclaration définitive d'impôt sur le revenu (pour les personnes physiques) ou la déclaration d'impôt sur les sociétés (**formulaire n° 2001**) (Pour les sociétés ou les autres personnes morales), accompagnée du montant établi après déduction de l'acompte provisionnel et autres déductions à la source s'il y a lieu. Dans cette déclaration – et dans la présente annexe 5-, les contribuables établiront le rapprochement entre le résultat tiré des états financiers et le résultat fiscal dans les cas où les principes comptables généralement reconnus ou les normes internationales de comptabilité sont différents de la réglementation fiscale.

1. Cadre réservé à l'identification de l'entreprise

L'annexe doit être complétée par l'exploitant individuel d'une entreprise ou par l'associé d'une société de personne, pour la quote-part de revenu net issue de la société.

Inscrivez le nom de l'entreprise ou sa raison sociale (nom commercial), le numéro d'identification fiscale (NIF) de l'entreprise, son adresse, la période concernée des états financiers.

Rappel

Sont compris dans le total des revenus servant de base à l'impôt sur le revenu, les bénéfices obtenus pendant l'exercice fiscal allant du 1^{er} octobre au 30 septembre. Toutefois, lorsque l'exercice financier de l'entreprise ne coïncide pas avec l'exercice fiscal, la période de douze mois, dont les résultats ont servi à l'établissement des derniers états financiers sera prise en compte.

Si la période financière terminée au cours de l'année fiscale s'étend sur plus ou moins de douze mois, l'impôt sera établi d'après les résultats de ladite période.

Si les états financiers ne sont pas dressés au cours d'une période quelconque, l'impôt dû au titre de cette période est établi sur les bénéfices de la période écoulée depuis la fin de la dernière période imposée ou, dans le cas d'une entreprise nouvelle, depuis le

commencement des opérations jusqu'au 30 septembre de l'année considérée. Ces bénéfices seront ensuite répartis proportionnellement à chaque exercice fiscal compris dans la période considérée.

Lorsqu'il est dressé des états financiers successifs au cours d'un même exercice fiscal, les résultats sont totalisés pour l'assiette de l'impôt dû au titre dudit exercice fiscal.

Inscrivez le résultat net comptable. Si vous êtes associé d'une société de personne, vous devez inscrire la quote-part du résultat net comptable de la société qui vous revient.

Rappel

Le bénéfice net d'un contribuable assujéti à l'impôt sur le revenu sur la base des états financiers est celui qui aura été réalisé pendant une année financière ou une période de douze mois d'opérations, tel que ce bénéfice résultera du bilan annuel, de l'état des revenus et dépenses et de l'état de l'évolution de la situation financière, établis d'après les opérations comptabilisées dans les livres comptables tenus selon le Plan Comptable National et les Normes Internationales de Comptabilité.

2. Cadre concernant les valeurs à réintégrer

Rappel :

Les charges suivantes sont exclues des charges d'exploitation et ne sont pas déductibles du bénéfice brut (elles doivent donc être réincorporées afin d'établir le résultat fiscal) :

- Les achats de concession de monopole, les remises d'action pour services rendus quelle que soit la qualité du bénéficiaire
- Toute valeur tirée de la réserve de dépréciation à d'autres fins que le remplacement du capital fixe, toute affectation d'une réserve non imposée à la libération d'actions ou d'obligations émises
- Toute dépense de remplacement ou d'extension du capital fixe
- L'amortissement de la plus-value, résultant de l'actif réévalué
- Les impôts payés pour les employés ou associés tels que licences, patentes, cartes d'identité
- Les amortissements différés
- L'impôt sur le revenu et la CFGDCT payés
- Les amendes, confiscations, pénalités de toute nature mises à la charge des contrevenants à toutes dispositions légales;
- Les impôts payés à l'étranger
- Les salaires payés à des particuliers résidant à l'étranger, lorsqu'ils ne correspondent pas à un travail effectif visant à augmenter les revenus de l'entreprise
- Les allocations forfaitaires attribuées aux dirigeants ou aux cadres de l'entreprise pour frais de représentation et de déplacement lorsque parmi ces charges figurent déjà les frais habituels de cette nature remboursés aux intéressés
- Les frais de voyage d'agrément des associés et employés
- Les frais de voyage des membres de famille des associés et des employés
- Les primes d'assurance payées à des compagnies étrangères qui ne sont pas représentées en Haïti sauf dans les cas prévus par la législation réglementant l'organisation et le fonctionnement des compagnies d'assurance en Haïti
- Les valeurs versées à des personnes dont l'entreprise ne révèle pas l'identité
- Toutes dépenses et charges supportées pour le compte des tiers sans rapport avec l'exploitation normale de l'entreprise.

Si votre entreprise a comptabilisé certaines de ces charges, inscrivez-les sur une ou plusieurs lignes prévues à cet effet.

Reportez au b) le total des charges à réintégrer au résultat fiscal.

Déterminez ensuite en c) le résultat fiscal taxable

3. Cadre de détermination de l'impôt net

Rappel :

Sous réserve de la déclaration définitive, les bénéfices industriels et commerciaux de l'exploitant individuel sont imposables selon le barème relatif à l'impôt sur les sociétés (soit 30 %).

- **Ligne 1) Total impôt annuel calculé (Réf. Art 149 bar. B)**

Inscrivez le produit de la ligne c) Résultat fiscal taxable par le taux de l'impôt sur les sociétés (soit 30 %).

- **Ligne 2) Impôt forfaitaire payé**

Inscrivez sur cette ligne le montant de l'impôt forfaitaire payé.

- **Ligne 3) Acompte**

Rappel :

Les contribuables soumis au régime du bénéfice réel doivent verser, en trois tranches égales entre les 1^{er} et 15 des mois d'octobre, de décembre et de février de chaque exercice fiscal, un acompte provisionnel sur l'impôt sur le revenu sur la base de 75 % de l'impôt effectivement payé ou à payer sur le bénéfice réel de l'exercice précédent.

Le montant de l'acompte provisionnel est déductible de l'impôt sur le revenu sur la base du bénéfice réel. Si pour un exercice fiscal, le montant de l'acompte est supérieur à celui de l'impôt, le crédit qui en résulte peut être déduit du ou des acomptes suivants.

Inscrivez sur cette ligne le montant de l'acompte payé durant l'année fiscale.

- **Ligne 4) Crédit Exercice précédent**

Inscrivez sur cette ligne le montant du crédit éventuellement dégagé au titre de l'exercice précédent.

Attention

N'oubliez pas de dater et signer l'annexe V.

Vous pouvez inscrire dans le cadre OBSERVATIONS les informations que vous souhaitez porter à la connaissance de l'administration fiscale concernant les revenus mentionnés sur cette annexe.

Cadre ANNEXE 6 – DETAILS VI – BENEFICES DES PROFESSIONS NON COMMERCIALES

Rappel :

Toutes les professions non commerciales (à l'exception des tenanciers des jeux de hasard, des inventeurs au titre de la concession de licences d'exploitation de leurs brevets ou de la cession ou concession de marques de fabrique, de procédés ou formules de fabrication, ou des professionnels non commerciaux dont le domicile fiscal est situé hors d'Haïti et qui, au cours d'un séjour temporaire dans le pays, travaillent pour leur compte ou pour le compte de sociétés étrangères) doivent remplir et déposer chaque année entre le 1^{er} octobre et le 31 janvier à l'office des impôts du lieu d'exercice de leur profession une déclaration définitive d'impôt incluant les revenus professionnels réalisés durant l'exercice fiscal précédent ainsi que tous les autres revenus perçus au cours de la même période.

1. Cadre réservé à l'identification du professionnel

Indiquez la profession ou l'activité non commerciale exercée.

Rappel :

Sont considérés comme provenant de l'exercice d'une profession non commerciale ou comme revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux, les bénéfices des professions libérales, des charges et offices dont les titulaires n'ont pas la qualité de commerçants et de toutes occupations, exploitations lucratives et sources de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus.

Ces revenus comprennent notamment :

- Les revenus des professions libérales
- Les produits des opérations de bourses effectuées à titre habituel par des particuliers
- Les produits de droits d'auteurs perçus par les écrivains et compositeurs, ou par leurs héritiers légataires. Toutefois, lorsqu'ils sont intégralement déclarés par des tiers, les produits de droits d'auteurs perçus par les écrivains et compositeurs sont soumis à l'impôt sur le revenu selon les règles prévues en matière de traitements et salaires.
- Les produits perçus par les inventeurs au titre de la concession de licences d'exploitation de leurs brevets, de la cession ou concession de marques de fabrique, de procédés ou formules de fabrication.
- Les revenus, produits ou gains de toute nature qui ne sont pas rattachés à une autre catégorie d'impôt dans le présent décret.

Indiquez la raison sociale (nom de la société) si l'activité non commerciale est exercée sous une forme de société propre à ce type d'activité.

Indiquez le numéro d'identification fiscale (NIF) du professionnel non commerçant.

2. Cadre RECETTES BRUTES DE L'EXERCICE**- Ligne 1) Recettes brutes de la profession (ou quote-part)**

Indiquez les recettes brutes de la profession, qui s'entendent de toutes les sommes encaissées et de tous les produits perçus à l'occasion de l'exercice de la profession quel que soit le mode de perception (espèces, chèques, carte de crédit, inscription au crédit d'un compte, mandat bancaire) ou de rémunération (avantages en nature selon la valeur de marché du bien, honoraires, commissions, ristournes, intérêts, avances sur honoraires, remboursement forfaitaire de frais, etc.). Ces recettes doivent comprendre, s'il y a lieu, les revenus des créances, dépôts, cautionnements et compte-courant se rattachant à l'exercice de la profession.

- Ligne 2) Gains (ou pertes) exceptionnels – cession d'éléments immobilisés ou quote-part

Le bénéfice des professions non commerciales tient aussi compte des gains ou pertes provenant soit de la réalisation des éléments d'actif affectés à l'exercice de la profession, soit des cessions de charges ou d'offices, ainsi que de toutes les indemnités reçues en contrepartie de la cessation de l'exercice de la profession ou du transfert d'une clientèle.

Indiquez sur cette ligne ces opérations de nature exceptionnelle que vous avez réalisées durant l'exercice fiscal.

Portez la somme des lignes 1 et 2 à la ligne a) Total Recettes Brutes de l'Exercice (ou quote-part).

3. Cadre DEPENSES EFFECTIVEMENT PAYEES ET AUTRES CHARGES

Détaillez le cumul des dépenses effectivement payées selon la nature de dépense mentionnée à chaque ligne. Si vous souhaitez déclarer des dépenses déductibles ne figurant pas parmi celles mentionnées sur le tableau, inscrivez-les sur les lignes 11 à 16.

Rappel :

Les dépenses déductibles sont celles nécessitées par l'exercice de la profession ou de l'activité lucrative, effectivement payées pendant l'année de l'imposition. Elles comprennent notamment :

- Le loyer des locaux professionnels. Néanmoins, lorsque le contribuable est le propriétaire des locaux affectés à l'exercice de la profession, aucune déduction n'est apportée de ce chef au bénéfice imposable;

- Les dépenses du personnel
- Les taxes et impôts afférents à l'exercice de l'activité professionnelle, à l'exception de l'impôt sur le revenu
- Les primes d'assurance, seulement quand elles sont payées à une compagnie d'assurance établie en Haïti
- Les cotisations d'assurance collective, les fonds de pension, pour la partie payée par l'employeur seulement
- Les frais de documentation, d'études et de bureau
- Les frais encourus pour la participation à des séminaires, les bourses d'études et de perfectionnement
- Les amortissements effectués suivant les règles applicables en matière de bénéfices industriels et commerciaux
- Les intérêts payés sur le financement de la construction, l'acquisition ou l'amélioration des locaux professionnels
- Les frais généraux de toute nature dûment justifiés et liés à l'exercice de la profession.

Les dépenses effectivement payées par un professionnel d'une profession non commerciale pour les besoins de sa profession doit faire l'objet d'une facture ou d'un bordereau, selon le cas.

Inscrivez à la ligne b) Total des Dépenses Effectivement Payées et autres charges (ou quote-part) la somme des dépenses effectivement payées qui sont déductibles au plan fiscal.

4. Ligne c) BENEFICES IMPOSABLES OU QUOTE-PART (a-b)

Reportez à cette ligne la différence entre le total des recettes brutes de l'exercice (ou quote-part) et le total des dépenses effectivement payées et autres charges (ou quote-part).

Attention

N'oubliez pas de dater et signer l'annexe VI.

Vous pouvez inscrire dans le cadre OBSERVATIONS les informations que vous souhaitez porter à la connaissance de l'administration fiscale concernant les revenus mentionnés sur cette annexe.

Cadre ANNEXE 7 – DETAILS VII – AUTRES REVENUS

Détailler dans cette annexe les revenus que vous avez perçus durant l'année fiscale échue et qui n'ont pas été mentionnés dans les autres annexes.

Cadre ANNEXE 8 – TABLEAU DES IMMOBILISATIONS ET DES AMORTISSEMENTS

Doivent compléter le tableau des immobilisations et des amortissements :

- Les personnes physiques exerçant une profession commerciale, industrielle ou artisanale et qui ne sont pas assujetties au paiement de l'impôt sur le revenu sur une base forfaitaire (c'est-à-dire que leur chiffre d'affaires annuel ou leur actif total est supérieur à deux millions cinq cent mille (2.500.000) gourdes).
- Les personnes physiques exerçant une profession non commerciale.

Dans la partie du tableau réservée aux immobilisations

Indiquez pour chaque nature d'immobilisations :

- **Colonne A-MONTANT DU DEBUT DE L'EXERCICE**

Inscrivez dans chaque case pour chaque catégorie d'immobilisations (terrains, immeubles professionnels...) le coût d'acquisition de chaque immobilisation déjà inscrite à l'actif de l'entreprise au début de l'année fiscale. Si plusieurs immobilisations d'une même catégorie figurent à l'actif au commencement de l'année fiscale, inscrivez alors la somme des coûts d'acquisition des immobilisations relevant de cette catégorie.

- **Colonne B-ACQUISITION AU COURS DE L'EXERCICE**

Inscrivez dans chaque case pour chaque catégorie d'immobilisations le coût d'acquisition de chaque immobilisation acquise au cours de l'année fiscale. Si plusieurs immobilisations d'une même catégorie ont été acquises au cours de l'année fiscale, inscrivez alors la somme des coûts d'acquisition des immobilisations relevant de cette catégorie.

- **Colonne C-CESSION AU COURS DE L'EXERCICE**

Inscrivez dans chaque case pour chaque catégorie d'immobilisations le coût d'acquisition de chaque immobilisation qui a été cédée au cours de l'année fiscale. Si plusieurs immobilisations d'une même catégorie ont été cédées au cours de l'année fiscale, inscrivez alors la somme des coûts d'acquisition des immobilisations relevant de cette catégorie.

- **Colonne D-MONTANT A LA FIN DE L'EXERCICE : $D = A+B-C$**

Inscrivez dans chaque case pour chaque catégorie d'immobilisations son montant à la fin de l'exercice. Pour cela, pour chaque ligne, additionner les montants figurant dans les colonnes A et B, et soustrayez le montant figurant colonne C.

Dans la partie du tableau réservée aux amortissements

Indiquez pour chaque nature d'immobilisations :

- **Colonne MONTANT ACCUMULE AU DEBUT DE L'EXERCICE**

Inscrivez dans chaque case pour chaque catégorie d'immobilisations (terrains, immeubles professionnels...) la somme des amortissements comptabilisés durant les exercices précédents pour les immobilisations inscrites à l'actif de l'entreprise au début de l'année fiscale.

- **Colonne AMORTISSEMENTS DE L'EXERCICE**

Inscrivez pour chaque catégorie d'immobilisations la somme des amortissements comptabilisés durant l'exercice fiscal pour les immobilisations inscrites à l'actif de l'entreprise au début de l'année fiscale et pour celles qui ont été inscrites à l'actif en cours d'exercice.

- **Colonne AMORTISSEMENTS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS**

Inscrivez pour chaque catégorie d'immobilisations la somme des amortissements comptabilisés durant l'exercice fiscal et les exercices antérieurs pour les immobilisations qui ont été cédées au cours de l'année fiscale.

- **Colonne MONTANT ACCUMULE A LA FIN DE L'EXERCICE : $D = A+B-C$**

Inscrivez dans chaque case pour chaque catégorie d'immobilisations la somme des amortissements comptabilisés durant les exercices précédents et durant l'année fiscale pour les immobilisations qui demeurent inscrites à l'actif de l'entreprise à l'issue de l'année fiscale.

Cadre ANNEXE 9 – DECLARATION RELATIVE AUX COMMISSIONS : COURTAGES, HONORAIRES, LOYERS ET AUTRES REDEVANCES PAYEES

Rappel

L'entreprise sociétaire ou individuelle ou toute autre association même sans but lucratif est obligée, sous peine d'une amende de vingt-cinq mille (25.000) gourdes par mois ou fraction de mois de retard, sans dépasser trois cent mille (300.000) gourdes, de déclarer à la Direction Générale des Impôts, du 1^{er} au 31 octobre, le montant des sommes versées au cours de l'exercice précédent à ses membres et à d'autres bénéficiaires nommément désignés et identifiés à titre d'intérêts, loyers, honoraires, arrérages, tantièmes, jetons de présence, commissions, courtages, salaires, boni, primes, traitements, indemnités, allocations forfaitaires, dividendes, rémunérations quelconques et toutes valeurs transférées du patrimoine de l'entreprise à celui des actionnaires ou associés ou de toutes autres personnes y réalisant un revenu quelconque. Cette même obligation s'impose également à tout mandataire ou représentant de personnes physiques ou morales.

Doivent donc compléter l'annexe 9 (déclaration relative aux commissions..) relative aux commissions, courtages, honoraires, loyers et autres redevances payées : les personnes exerçant une activité professionnelle relevant des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices non commerciaux, ainsi qu'à leurs mandataires et représentants.

Indiquez l'exercice en cours (c'est-à-dire l'exercice postérieur à celui au cours duquel les commissions ont été versées), le nom et prénom du contribuable qui a versé les commissions et assimilés, son adresse, ainsi que son matricule fiscal (MF) ou numéro d'identification fiscal (NIF).

Indiquez la période concernée par les écritures mentionnées.

Le plus souvent, il s'agira de l'année fiscale. Cependant, lorsque l'exercice financier de l'entreprise ne coïncide pas avec l'exercice fiscal, la période de douze mois dont les résultats ont servi à l'établissement des derniers états financiers sera prise en compte.

Si la période financière terminée au cours de l'année fiscale s'étend sur plus ou moins de douze mois, l'impôt sera établi d'après les résultats de ladite période.

Complètement du tableau

Inscrivez pour chaque bénéficiaire :

- Ses nom et prénoms
- Son numéro d'identification fiscale ou matricule fiscal
- La somme des commissions, et/ou des loyers, et/ou des autres redevances que vous lui avez versés.
- Précisez éventuellement à la colonne « observations » la nature et le détail des autres redevances payées.

Retournez désormais à la première page de la déclaration

Cadre REVENUS IMPOSABLES

Reportez dans ce cadre les chiffres inscrits ou déterminés pour chacune des annexes.

- **Paragraphe I – Revenus des Traitements, Salaires, Indemnités, Allocations, Boni, Commissions, autres rémunérations, avantages en nature, Frais Conseil de Surveillance (Annexe n° 1)**

Reportez dans ce paragraphe les éléments du revenu annuel brut mentionnés sur l'annexe I, mais en distinguant les revenus du contribuable, de l'épouse, et les revenus des enfants du contribuable. Le total a + b + c, porté dans la colonne de droite, doit correspondre au total de la colonne MONTANT de l'annexe I.

- **Paragraphe II – Revenus des Capitaux Mobiliers (Annexe n° 2)**

Reportez dans ce paragraphe les revenus de capitaux mobiliers bruts (à l'exception des dividendes) mentionnés sur l'annexe 2, mais en distinguant chacune des catégories. Le total a + b + c, porté dans la colonne de droite, doit correspondre au total de ces trois catégories.

- **Paragraphe III – Plus-Values mobilières et immobilières (Annexe n° 3)**

Reportez dans ce paragraphe les plus-values brutes mentionnées sur l'annexe 3, mais en distinguant selon la nature des biens ou droits cédés (meubles corporels, actions, obligations ou autres titres, immeubles, autres). Ne reportez rien sur la ligne e) Moins déductions d'office
Inscrivez dans la colonne de droite le total (a + b + c + d) – e, qui doit correspondre au total de la colonne PLUS-VALUE IMPOSABLE de l'annexe 3.

- **Paragraphe IV – Revenus Fonciers (Annexe n° 4)**

Reportez dans ce paragraphe le total des loyers et fermages (a), ainsi que le total des dépenses locatives déductibles (b). Reportez dans la colonne de droite la différence, correspondant au revenu foncier net (a-b).

- **Paragraphe V – Bénéfices industriels et commerciaux (Etats Financiers) (Annexe n° 5)**

Reportez dans ce paragraphe le revenu net de l'exercice (a) si vous êtes exploitant individuel, ainsi que la quote-part de résultat net vous revenant (b) si vous êtes associé d'une société de personne. Reportez la somme des deux revenus nets dans la colonne de droite (total a+b).

- **Paragraphe VI – Bénéfices des Professions Non Commerciales (Annexe n° 6)**

Reportez dans ce paragraphe les recettes (ou la quote-part de recettes qui vous revient si vous êtes associé d'une société professionnelle) (a), ainsi que les dépenses (ou la quote-part de dépenses qui vous revient (b) si vous êtes associé d'une société professionnelle. Reportez la différence entre les recettes et les dépenses dans la colonne de droite (total a-b).

- **Paragraphe VII – Autres revenus (à préciser) (Annexe n° 7)**

Reportez dans ce paragraphe le montant des autres revenus (a) ainsi que les dépenses ayant concouru à leur formation (b). Reportez la différence entre les recettes et les dépenses dans la colonne de droite (total a-b).

- **Ligne VIII – Total Revenus Imposables (Somm I à VII)**

Comme il est indiqué, inscrivez dans la colonne de droite la somme des totaux déterminés pour chacun des paragraphes précédents.

Cadre DEDUCTIONS (pièces justificatives à soumettre / Ref. art. 128 du décret du 29 Sept. 2005)

Les frais et charges suivants sont déductibles des revenus imposables, sous réserve de pouvoir être dûment justifiés par le contribuable, par la production de justificatifs à la demande de l'administration.

- **Paragraphe IX – Déficit et loyers**
- Ligne a) Déficit exercice antérieur

Le déficit éventuel du ou des exercices antérieurs est déductible en tout ou en partie, si le profit du présent exercice n'est pas suffisant, par catégorie de revenu (article 128 du décret du 29 septembre 2005).

Inscrivez sur cette ligne le montant du déficit antérieur qui n'a pas encore été imputé sur vos revenus bruts des années fiscales précédentes. Inscrivez ce montant dans la limite du total des revenus imposables de l'année fiscale de la déclaration (soit ligne VIII de la déclaration, sur la page précédente).

- Ligne b) Loyers annuels Résidence Principale (20 %)

Si vous êtes locataire de votre résidence principale, les loyers que vous avez payés durant l'année fiscale échue sont déductibles dans la limite de 20 % du total.

Inscrivez par conséquent la somme correspondant à 20 % du montant des loyers que vous avez payés durant l'année fiscale échue.

Reporter le total des sommes portées au paragraphe IX dans la colonne de droite.

- Ligne b-1) NIF du propriétaire

Inscrivez le NIF du propriétaire de votre résidence principale.

- Ligne b-2) Montant total du loyer (100 %)

Inscrivez le montant total du loyer de votre résidence principale que vous avez payé au titre de l'année fiscale échue.

Reporter la somme des lignes a + b dans la colonne de droite.

- **Paragraphe X – CFPB(s) et Intérêts hypothécaires, prélèvement sur salaire :**

Sont aussi déductibles du revenu brut global :

- Les contributions foncières sur les propriétés bâties (CFPB)
- Les prélèvements effectués sur les salaires, autres que l'impôt sur le revenu et la CFGDCT;
- Les intérêts hypothécaires payés à une institution financière ou de crédit établi en Haïti, ou à un prêteur patenté à l'occasion de l'acquisition ou de la construction de la résidence principale.

Inscrivez les sommes que vous avez payées au titre de chacune de ces catégories dans les cases prévues à cet effet.

Reporter le total des sommes portées au paragraphe X dans la colonne de droite.

- **Paragraphe XI – Épargne, Retraite, Logement, Assurance, Frais médicaux et Cotisation Prof.**
- Ligne d) Épargne Retraite ou épargne logement

Les sommes versées au cours de l'exercice fiscal aux programmes d'épargne retraite ou d'épargne logement à des institutions légalement reconnues, lorsque le solde du compte au 30 septembre est supérieur à ces sommes, sont déductibles des revenus. Si le solde du compte au 30 septembre de l'année d'imposition est

inférieur aux sommes versées durant celle-ci, alors seul le solde sera pris en compte (article 128 du décret du 29 septembre 2005).

Inscrivez à la ligne d-1 les sommes que vous avez versées à un programme d'épargne retraite, et à la ligne d-2 les sommes que vous avez versées à un programme d'épargne logement durant l'année d'imposition. Si pour l'un de ses programmes le solde du compte au 30 septembre est inférieur au cumul des sommes versées durant l'année, alors inscrivez à la ligne correspondant à ce programme le solde du compte au 30 septembre de l'année d'imposition.

- Ligne e) Primes d'assurances Vie et Santé

Les primes d'assurances vie et santé supportées par le contribuable ou la portion de primes d'assurances groupe vie et santé sont déductibles du revenu brut global, moyennant la présentation des pièces justificatives.

Inscrivez sur cette ligne les primes d'assurances vie et santé, ou la portion de primes d'assurances groupe vie et santé que vous avez payées au cours de l'année fiscale.

- Ligne f) Frais médicaux non couvert par assurance

Les frais médicaux ou la partie de frais médicaux non couverts par une police d'assurance vie et santé sont déductibles, moyennant les pièces justificatives.

Inscrivez le montant des frais médicaux ou partie de frais médicaux non couverts par une police d'assurance vie et santé que vous avez acquitté durant l'année fiscale échue.

- Ligne g) Cotisations Professionnelles et Formation

Inscrivez les cotisations aux associations professionnelles, les dépenses de formation et de perfectionnement supportées que vous avez supportées vous-même. Conservez les justificatifs en cas de contrôle de l'administration.

- **Paragraphe XII – Dons aux fondations et institutions (sans excéder 20 % du revenu global après déduction de a à g).**

Vous pouvez déduire de votre revenu brut global les dons faits aux fondations sans but lucratif, aux institutions de charité, aux organismes de secours, aux partis politiques dans les limites prévues par la législation y afférente, à toutes institutions à portée sociale, culturelle, éducative, sanitaire et sportive reconnues et immatriculées auprès de la DGI, mais sans excéder 20 % du revenu obtenu après les déductions mentionnées en a, b, c, d, e, f, et g, le cas échéant.

Pour cela, calculez le montant maximum de dons que vous pouvez imputer sur votre revenu brut : établissez le montant de votre revenu en y retranchant les déductions que vous avez déjà pratiquées au titre des précédents paragraphes, puis prenez 20 % de ce montant.

Comparer cette quote-part à la somme totale des dons que vous avez fait aux organismes mentionnés ci-dessus au cours de l'année fiscale échue.

Inscrivez à la ligne h) Dons, à la rubrique « Total » de la colonne de droite le plus faible des deux montants.

- **Paragraphe XIII – Total des déductions (Somme IX à XII).**

Reportez dans la colonne de droite la somme correspondant à chaque paragraphe, à l'exception du paragraphe IX, pour lequel il convient de reporter la somme des seules lignes a) et b).

Cadre REVENU GLOBAL IMPOSABLE

- **Paragraphe XIV – Revenu Global Imposable** (Différence entre ligne VIII et ligne XIII).

Inscrivez la différence entre le total des revenus imposables (paragraphe VIII) et le total des déductions (paragraphe XIII). Le revenu global imposable ainsi déterminé sert de base à l'application du barème de l'impôt sur le revenu.

Cadre IMPOT SUR LE REVENU

- **Paragraphe XV – Barème**

Calculez le montant global de l'impôt sur le revenu dont vous êtes redevable au titre de l'année échue.

Pour les personnes physiques l'impôt sur le revenu est calculé par tranche de revenu, en appliquant à chacune d'elle le taux d'imposition prévu par la loi.

1. Calculez d'abord le montant des différentes tranches de revenus servant de base à chaque taux, compte tenu de votre revenu global imposable.

Par exemple, si votre revenu global imposable est de 400.000 gourdes, alors :

- La 1^{ère} tranche sera de $60.000 - 1 = 59.999$ gourdes
- La 2^{ème} tranche sera de $240.000 - 60.001 = 179.999$ gourdes
- La 3^{ème} tranche sera de $400.000 - 240.001 = 159.999$ gourdes.

Inscrivez le montant de chaque tranche dans la colonne « Base d'imposition ».

2. Calculez le montant de l'impôt correspondant à chacune des tranches que vous avez déterminée, en multipliant le montant de chaque tranche par le taux applicable.

Dans l'exemple ci-dessus, le montant de l'impôt pour chacune des tranches est le suivant :

- Pour la 1^{ère} tranche : $59.999 \times 0 \% = 0$ gourdes
- Pour la 2^{ème} tranche : $179.999 \times 10 \% = 18.000$ gourdes
- Pour la 3^{ème} tranche : $159.999 \times 15 \% = 24.000$ gourdes

Soit pour l'exemple un total à payer de 42.000 gourdes.

Inscrivez le montant de l'impôt correspondant à chaque tranche dans la colonne « Impôt à payer ».

- **Paragraphe XVI – Total impôt annuel** (somme résultats en XV)

Inscrivez dans la case de droite la somme des montants d'impôt à payer correspondant à chacune des tranches de votre revenu global imposable.

- **Paragraphe XVII – Retenues à la source, Impôts forfaitaires, Acomptes déductibles, et crédits de l'année antérieure**

- Ligne a et b) les retenues à la source sur salaire et boni

Toute personne physique ou morale versant des traitements, émoluments, salaires ou rétributions quelconques est tenue de remettre dans le courant du mois de septembre de chaque année, au bureau des impôts le plus

proche de son domicile ou du siège de l'établissement ou du bureau qui a effectué le paiement, la déclaration de retenue à la source de ses employés.

Par ailleurs, dès le mois d'octobre de chaque exercice fiscal, un douzième de l'impôt sur le revenu des personnes physiques dû par les fonctionnaires ou par les salariés du secteur privé sera prélevé chaque mois par leurs employeurs sur leurs appointements, rémunérations ou salaires, pour être versés au Trésor Public au plus tard le 15 du mois qui suit celui du paiement accompagné d'un état explicatif.

- Ligne c) les retenues à la source sur commissions, courtages

Les commissions et courtages sont frappés d'une retenue à la source au taux de 15 %. L'entreprise sociétaire ou individuelle est obligée d'effectuer le prélèvement et de verser l'impôt accompagné d'un état explicatif à la DGI du 1^{er} au 15 du mois qui suit celui du paiement, sous peine d'une amende de cent mille (100.000) gourdes pour chaque cas constaté.

- Ligne d) les retenues à la source sur intérêts, arrérages

Ces revenus sont frappés d'une retenue à la source de 15 %,

- Ligne e) les retenues à la source sur plus-values mobilières et immobilières

La plus-value sur immeuble doit faire l'objet d'une retenue à la source de 10 % opérée par le notaire s'il s'agit d'un acte authentique ou par l'acquéreur s'il s'agit d'un acte sous seing privé. Cette retenue à la source devra être reversée au Bureau de l'Enregistrement dans les trente jours de la cession.

S'agissant des **plus-values mobilières**, si vous avez vendu des actions ou des parts sociales, ou s'il s'agit d'une opération de rachat d'actions par la société émettrice, alors la plus-value résultant de chacune de ces opérations sera taxée au taux de 15 %. L'impôt correspondant sera retenu par la société émettrice des actions ou parts sociales, qui devra déclarer la cession et reverser l'impôt retenu à la Direction Générale des Impôts.

- Ligne f) les retenues à la source sur tantièmes et jetons de présence

Les tantièmes, jetons de présence et toutes autres rémunérations allouées aux membres du conseil d'administration ou du conseil de surveillance des sociétés anonymes, à quelque titre que ce soit, à l'exclusion des salaires et des redevances de propriété industrielle, donnent lieu à un prélèvement à la source de 15% à verser au fisc dans la première quinzaine du mois qui suit celui de leur attribution.

- Ligne g) les retenues à la source sur revenu commercial et industriel

Inscrivez sur cette ligne les retenues à la source prélevées sur les bénéfices industriels et commerciaux (ex. retenues à la source prélevées par l'Etat ou les entreprises publiques sur les contrats de prestation de service passés entre l'entreprise déclarante et ces entités, ou sur les loyers payés par ces entités à l'entreprise déclarante).

- Ligne h) les retenues à la source sur profession non commerciale

Inscrivez sur cette ligne les retenues à la source prélevées sur les revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux (ex. retenues à la source sur droits d'auteurs perçus par les écrivains et compositeurs déclarés par des tiers).

- Ligne i) les retenues à la source sur tous autres revenus (à préciser)

Inscrivez sur cette ligne les retenues à la source prélevées par des tiers sur les revenus non mentionnés par d'autres catégories, et déclarés à l'annexe 7 de la présente déclaration.

- Ligne j) les acomptes provisionnels

Les contribuables soumis au régime du bénéfice réel doivent verser, en trois tranches égales entre les 1^{er} et 15 des mois d'octobre, de décembre et de février de chaque exercice fiscal, un acompte provisionnel sur l'impôt sur le revenu sur la base de 75 % de l'impôt effectivement payé ou à payer sur le bénéfice réel de l'exercice précédent.

Le montant de l'acompte provisionnel est déductible de l'impôt sur le revenu sur la base du bénéfice réel. Si pour un exercice fiscal, le montant de l'acompte est supérieur à celui de l'impôt, le crédit qui en résulte peut être déduit du ou des acomptes suivants.

Totalisez la somme des retenues à la source, et inscrivez la somme dans la colonne de droite.

- **Paragraphe XVIII – Crédits d'impôts (Exercices antérieurs sans dépasser cinq ans)**

Reportez sur cette ligne les crédits d'impôts sur le revenu des exercices antérieurs sans dépasser les cinq années fiscales précédentes.

- **Paragraphe XIX – Impôt sur le Revenu déjà payé / somme ligne XVII et XVIII**

Inscrivez dans la colonne de droite la somme des retenues à la source, impôts forfaitaires et acomptes déjà payés et du solde des crédits d'impôts de l'exercice antérieur (ou des exercices antérieurs, dans la limite des 5 exercices échus).

- **Paragraphe XX – Impôt sur le Revenu Définitif à payer / différence entre ligne XVI et XX**

Comme indiqué, reportez dans la colonne de droite (rubrique Montant principal) la différence entre l'impôt total annuel que vous avez déterminé, et la somme de l'impôt déjà payé, dans le cas où cette différence est positive.

Dans ce cas, vous n'avez rien à inscrire au paragraphe XXI.

Ligne DSAV (Droit Spécial Ad Valorem)

Le décret du 23 novembre 2005 a institué un Droit Spécial ad Valorem au taux de 2 pour mille sans être inférieur à 2 gourdes pour tous les bordereaux ou quittances émises par la DGI.

Inscrivez sur la ligne le montant du DSAV dû, soit la ligne XX multipliée par 2 pour mille, et a minima un montant de 2 gourdes.

Ligne Intérêt

Le dépôt hors délai de la déclaration définitive d'impôt sur le revenu est passible d'un intérêt de retard de 3 % par mois ou fraction de mois sur les sommes dues.

Si vous déposez votre déclaration après le 31 janvier de l'année suivant celle de l'année d'imposition, inscrivez à la ligne Intérêt le montant de l'intérêt de retard que vous aurez calculé conformément aux dispositions précédentes.

Si vous déposez votre déclaration avant le 31 janvier, reportez le chiffre zéro.

- **Paragraphe XXI – Crédit d'impôt Présent Exercice (à récupérer selon les dispositions de l'art. 94 du décret en vigueur / à reporter)**

Reportez dans la colonne de droite la différence entre l'impôt total annuel que vous avez déterminé, et la somme de l'impôt déjà payé, dans le cas où cette différence est négative.

Dans ce cas, vous n'avez rien à inscrire au paragraphe XX.

Si vous en faites la demande auprès de la Direction Générale des Impôts, l'administration fiscale vous délivrera un certificat autorisant votre employeur à déduire directement des retenues à la source en principe prélevées sur vos salaires les crédits d'impôt qui n'excèdent pas cinq ans jusqu'à l'absorption complète de ceux-ci.

Ce certificat vous sera délivré si vous avez souscrit dans le délai légal les déclarations définitives d'impôt sur le revenu pour chaque exercice fiscal.

Aucun employeur n'est autorisé à opérer de telles déductions sans ce certificat, sous peine de sanctions.

ATTENTION : N'oubliez-pas de dater et signer votre déclaration d'impôt sur les revenus.

Cadre CONTRIBUTIONS AU FONDS DE GESTION ET DE DEVELOPPEMENT DES COLLECTIVITES TERRITORIALES (CFGDCT)

Le Fonds de Gestion et de Développement des Collectivités Territoriales a été créé par l'Etat pour permettre aux collectivités territoriales d'assurer leur fonctionnement et répondre aux exigences de la décentralisation. Le financement des collectivités est assuré, en complément des recettes communales, par des Contributions au Fonds de Gestion et de Développement des Collectivités Territoriales. L'une d'elles correspond à 1 % du revenu net imposable de tout contribuable (personne physique et morale), calculé en tenant compte des impôts déjà perçus à la source (article 3, h) de la loi du 20 août 1996 (Moniteur # 64-A du 2 septembre 1996)).

Ligne XXII – Montant calculé (1% du revenu global imposable, ligne XIV)

Reportez à cette ligne le montant du revenu global imposable (ligne XIV).

Ligne XXIII – Impôts déjà acquittés

L'article 3 de la loi du 20 août 1996 dispose que les contributions au Fonds de Gestion et de Développement des Collectivités Territoriales comprennent :

(...)

g) 1% de retenue sur tout salaire à partir de cinq mille gourdes par mois à percevoir à la source.

h) 1 % du revenu net imposable de tout contribuable (personne physique ou morale), calculé en tenant compte des impôts déjà acquittés suivant l'alinéa g.

Inscrivez sur cette ligne le montant de CFGDCT prélevé à la source par votre employeur.

Inscrivez sur une autre ligne le montant de la CFGDCT prélevé sur le BIC de l'entreprise individuelle.

Ligne XXIV – CFGDCT à payer ou trop perçu (différence entre ligne XXII et XXIII)

Reporter la différence entre le revenu global imposable et les retenues sur salaires, et éventuellement sur le BIC, prélevées à la source.

Ligne DSAV (Droit Spécial Ad Valorem)

Le décret du 23 novembre 2005 a institué un Droit Spécial ad Valorem au taux de 2 pour mille sans être inférieur à 2 gourdes pour tous les bordereaux ou quittances émises par la DGI.

Inscrivez sur la ligne le montant du DSAV dû, soit la ligne XXIV multipliée par 2 pour mille, et a minima un montant de 2 gourdes.

Ligne Total à payer

Inscrivez sur cette ligne la somme des lignes XXIV et DSAV

ATTENTION : N'oubliez-pas de porter votre signature sous le total à payer.